EXp. N° 08-2024-JWCC-CARD-CECARD/AYA

DEMANDANTE: CONSORCIO HOFE
DEMANDADO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA

DECISIÓN N.° 17

Ayacucho, 23 de mayo de 2025.

VISTO:

(i) El escrito con sumilla "Presento objeción y reclamo contra el laudo arbitral de derecho - Decisión N° 14" presentado por el Consorcio Hofe, con fecha 10 de abril de 2025.

CONSIDERANDO:

1. Mediante la decisión N.° 14 de fecha 26 de marzo de 2025, notificada a las partes el 27 de marzo de 2025, se remitió a las partes el laudo arbitral expedido por el árbitro único.

2. A través del escrito de vistos (i), el Consorcio Hofe (en adelante, el "contratista" o el "demandante") presentó solicitudes de integración y exclusión contra el laudo arbitral.

3. Mediante la decisión N.° 15 de fecha 22 de abril de 2025, notificada a las partes el 23 de abril de 2025, se tiene presente el escrito presentado por el contratista y se le concede a la Universidad Nacional Autónoma de Chota (en adelante, la "entidad" o la "demandada") para manifiesta lo que considere por un plazo de diez (10) días hábiles.

4. Mediante la decisión N.° 16 de fecha 13 de mayo de 2025, notificada a las partes el 14 de mayo de 2025, se deja constancia que la entidad no ha absuelto el traslado correspondiente y se fija el plazo de diez (10) días hábiles para resolver los pedidos frente al laudo.

Precisión conceptual sobre lo que representa los recursos de integración y exclusión de laudo arbitral

5. Los pedidos de integración y exclusión se encuentran regulados en el literal c. y d. del artículo 58 del Reglamento de arbitraje del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas CECARD (en adelante, el Reglamento del Centro), el cual señala que: "(…) c. La integración del laudo por haberse omitido resolver cualquier extremo de la controversia sometida a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral. (…) d. La exclusión del laudo de algún extremo que hubiera sido objeto de pronunciamiento, sin que estuviera sometido a conocimiento y decisión del Tribunal Arbitral o que no sea susceptible de arbitraje".

6. Así, vemos que los recursos de integración y exclusión recogen los aforismos procesales "*ne eat judex infra petita partium*" y "*ne eat judex ultra petita partium*", que se traducen en "el juez no puede dar a las partes menos que su petitorio"; y, "el juez no puede dar a las partes más de lo que piden", respectivamente. Estos términos son utilizados frecuentemente como "*infra petita*" y "*extra petita*", que se positiviza en el denominado principio de congruencia procesal.

7. En el ordenamiento jurídico peruano, el principio de congruencia procesal ha sido recogido en el artículo VII del Código Procesal Civil[1], así como en su artículo 50, como uno de los deberes del juez, señalando lo siguiente: "(…) 6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los Principios de jerarquía de las normas y el de congruencia".

8. Estos principios deben ser observados también por los árbitros, porque se recogen como recursos no impugnativos por lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley de Arbitraje que señala que:

> "A partir de la entrada en vigencia de este Decreto Legislativo, todas las referencias legales a los jueces a efectos de resolver una controversia o tomar una decisión, podrán también entenderse referidas a un tribunal arbitral,

[1] Artículo VII.- "El Juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes". (El subrayado es mío).

siempre que se trate de una materia susceptible de arbitraje y que exista de por medio un convenio arbitral celebrado entre las partes".

9. Así, las figuras de integración y exclusión buscan salvar las posibles deficiencias del laudo respecto de la omisión de alguno de los puntos sometidos a decisión del árbitro único o, caso contrario, un pronunciamiento sobre un punto adicional no sometido a la competencia de éste.

10. En tal sentido, la integración del laudo no debe implicar la modificación de decisiones ya adoptadas por el árbitro único respecto de los puntos que fueron materia de controversia y que fueron resueltos oportunamente en el laudo, ni la incorporación de nuevos puntos controvertidos que no fueron materia del proceso arbitral. Por su parte, la exclusión del laudo solo procederá en cuanto se dé un supuesto de una decisión que exceda lo planteado por las partes en sus respectivos petitorios.

11. Así, lo que las partes pretenden al formular estas solicitudes es que exista un pronunciamiento completo sobre los puntos en controversia y congruente con sus pedidos. Atendiendo a ello, cualquier solicitud de "integración" o "exclusión" de un argumento o alegación de las partes, o el uso de estos recursos para un fin distinto al que establece la norma, estaría encubriendo en realidad una finalidad impugnatoria de naturaleza análoga a una apelación, que resultaría evidentemente improcedente y, en consecuencia, de presentarse, deberá ser desestimada.

<u>Posición de las partes</u>

12. Teniendo claro el marco conceptual y normativo, corresponde ahora analizar la solicitud formulada por el contratista frente al laudo arbitral. Los argumentos vertidos por esta parte son, principalmente, los siguientes:

    - Respecto a su pedido de integración, el contratista alega que ambas partes determinaron que la controversia a través de los argumentos que vertieron en sus escritos e informes orales, y es así que la controversia estaba orientada en concluir que el fondo la resolución contractual fue discutir y decidir la aplicación o no de penalidades por parte de la entidad. Pese a ello, el árbitro único se sustrae de su obligación de

resolver el fondo de la controversia al no pronunciarse sobre las penalidades y declarar infundada la primera pretensión alternativa.

- Además de ello, afirma que el artículo 40 del D.L. N.° 1071, por el cual sustenta que solo puede pronunciarse sobre la literalidad de la pretensión, no obstante, en ningún extremo el citado artículo hace referencia a ello, sino que debe resolverse lo que las partes hayan puesto en debate.

- Por otro lado, respecto a su pedido de exclusión, el contratista alega que la improcedencia tomada en consideración en el laudo no ha sido puesta a discusión por las partes, mismo motivo por el cual corresponde su exclusión.

13. Conforme a lo expresado, se deja constancia que la entidad no realizó el traslado de la solicitud de integración y exclusión del laudo arbitral.

<u>Posición del árbitro único</u>

14. Del resumen de los argumentos expuestos por el contratista para sustentar sus pedidos frente al laudo arbitral, se advierte con claridad que: i) su solicitud de integración no tiene por objeto buscar que el árbitro único corrija alguna omisión en el laudo respecto a un extremo de la controversia que se dejó de resolver y, por tanto, deba completarse; y, ii) su solicitud de exclusión no tiene por objeto que el árbitro único corrija un exceso de lo planteado por las partes en sus respectivos petitorios. Por el contrario, lo que el contratista está buscando en el planteamiento de sus diversas solicitudes es cuestionar directamente los argumentos esbozados en el laudo. En ese sentido, para este árbitro se configura un recurso de impugnación y/o apelación que busca que el árbitro único cambie su decisión y, en tanto la ley no concede lo alegado por el contratista, sus pedidos frente al laudo arbitral devienen en improcedentes.

15. Sin perjuicio de lo señalado, el árbitro único precisa que los pedidos frente al laudo formulados por el contratista no versan sobre algún cuestionamiento a la motivación del laudo arbitral o algún pedido interpretativo, sino, que la naturaleza de los mismos (integración y exclusión) versan sobre pedidos relacionados a pronunciamientos *extrapetita* e *infrapetita*, por lo que, habiendo

delimitado ello, se pasará a realizar algunas precisiones respecto del escrito de pedidos frente al laudo presentado por la contratista.

16. En ese sentido, el árbitro único considera necesario precisar en qué consiste el principio de congruencia procesal. Sobre ello, Martel Chang[2] refiere que: "el laudo cierra el debate ocurrido al interior del proceso arbitral. Pero para que el laudo arbitral tenga ese contenido y fuerza jurídica, es necesario que su dictado se efectúe con pleno respeto del conjunto de garantías mínimas que le asiste a toda parte en el proceso arbitral, pues, de lo contrario, su validez estará seriamente comprometida. Dado que en el proceso arbitral se ventilan derechos patrimoniales o disponibles, dentro de ese conjunto de garantías se ubica el respeto al principio de congruencia procesal, en virtud del cual el tribunal arbitral, al resolver, debe hacerlo respetando las pretensiones postuladas en la demanda o en la reconvención arbitrales, así como los hechos alegados por las partes. No más que eso, ni menos, ni cosa distinta". (El subrayado es mío).

17. En esa misma línea, Zumaeta Muñoz,[3] sostiene que: "este principio señala que el Juez no puede sentenciar más de lo pedido por la parte pretensora, de lo contrario cometería una incongruencia positiva (*ultra petita*): por ejemplo: se demanda solo la pretensión de resolución de contrato y el Juez fija en la sentencia una indemnización al demandado. Asimismo, tampoco pueden sentenciar menos de lo que se le pide en la demanda, pues cometería una incongruencia negativa (*citra petita*); por ejemplo: se demanda la resolución de contrato y el pago de indemnización por los daños y perjuicios, y el Juez solo sentencia la resolución del contrato. Finalmente, tampoco el Juez puede sentenciar algo diferente a lo que se le pide (*extra petita*); por ejemplo: se demanda la resolución de contrato y sentencia la rescisión; en este caso se comete una incongruencia mixta".

18. Es así que este tribunal arbitral unipersonal sólo tiene competencia y facultades para emitir pronunciamiento sobre cada una de las pretensiones formuladas en

[2] MARTEL CHANG, Rolando. "Resolución arbitral extra petita poslaudo": ¿protestar en sede arbitral o judicial?". En: *Ius et Praxis, N.° 52*, 2021, pp. 289-290. (Recuperado de https://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Ius_et_Praxis/article/view/4961).
[3] ZUMAETA MUÑOZ, Pedro. *Temas del Derecho Procesal Civil.* 2da ed. Lima: Juristas Editores, 2005, tomo I, p. 20.

el petitorio (pretensión) de la demanda, no pudiendo ir más allá de lo allí mencionado.

19. En ese entender, si este colegiado se pronunciase sobre otra cuestión no solicitada expresamente en el petitorio, se quebrantaría el principio de congruencia procesal y el pronunciamiento emitido caería en uno de naturaleza *extra petita*, pues se estaría yendo más allá del petitorio, hecho que viciaría el contenido mismo de la decisión adoptada por este tribunal.

20. En ese sentido, se debe precisar cuáles han sido las pretensiones puestas a conocimiento del árbitro único, las cuales también fueron tomadas a consideración en el laudo arbitral, tal como puede verse:

> **Primera pretensión principal**: Que se declare nula y/o ineficaz la Carta Notarial N° 016-2023-UNACH/P de fecha 27 de noviembre del 2023 y la Resolución Presidencial N° 217-2023-UNACH que contiene el acto jurídico de Resolución del Contrato N° 017- 2022-UNACH/UA por la causal de acumulación del monto máximo de otras penalidades.
>
> **Primera pretensión alternativa de la pretensión principal:** Que se ordene a la Entidad la continuación de la ejecución del contrato.
>
> **Segunda pretensión alternativa de la pretensión principal:** Que mi representada resuelva el Contrato N° 017-2022-UNACH/UA por la causal de hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato.
>
> **Primera pretensión accesoria a la pretensión principal:** Se ordene a la Entidad el pago total de las costas y costos.

21. En ese sentido, el tribunal arbitral unipersonal tiene que pronunciarse y resolver únicamente las pretensiones formuladas por la parte demandante.

22. Con esto claro, se advierte que lo señalado por el contratista, sobre el pedido de integración, se refiere a la primera pretensión principal de la demanda vinculada a la resolución del contrato. En ese sentido, es importante precisar que el tribunal arbitral ha evaluado toda la documentación presentada al presente proceso para emitir pronunciamiento sobre todas las pretensiones, incluida la primera pretensión.

23. Es así que el árbitro único, sobre la resolución contractual, ha analizado en el laudo, en primer lugar, si se cumplió el aspecto de forma de la resolución del contrato (es decir, si se siguió con el procedimiento establecido) y, posteriormente, se pasó a delimitar sobre qué versaba la causal de la resolución, la cual, como se señaló en el numeral ochenta y cuatro del laudo, versaba sobre si era correcta la causal de penalidad invocada para resolverlo.

24. Sin embargo, se precisó en el análisis del laudo que el tribunal arbitral no tiene competencia para emitir un pronunciamiento sobre cuestiones y/o pretensiones que no han sido promovidas de manera explícita ante él, debido a que si ello ocurriese se recaería en un pronunciamiento *extrapetita*.

25. Ello ha sido puesto de manifiesto por este tribunal unipersonal, tal como se aprecia a continuación:

> 87. Así, respecto a la competencia del tribunal arbitral unipersonal para pronunciarse sobre estas materias controvertidas, se debe recordar que el artículo 40 del Decreto Legislativo N.° 1071, Ley de Arbitraje, establece que:
>
> > Artículo 40.- "*Competencia del tribunal arbitral*
> > El tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promueva durante las actuaciones arbitrales, así como para dictar las reglas complementarias para la adecuada conducción y desarrollo de las mismas".
>
> 88. El artículo citado no faculta al árbitro único a que emita un pronunciamiento sobre cuestiones y/o pretensiones que no han sido promovidas de manera explícita durante el proceso arbitral. En otras palabras, la ley, al ser interpretada y aplicada conforme al principio de congruencia[5], imposibilita a este árbitro a pronunciarse (*extrapetita* o *infrapetita*) sobre algún aspecto que no le fuera sometido expresa y claramente a su conocimiento.
>
> 89. Del mismo modo, si bien se puede introducir una cuestión controvertida dentro del debate procesal, esta debe derivar de la materia principal, por lo que resultaría incoherente e ilógico afirmar que la invalidez o ineficacia de la penalidad es derivada de la resolución del contrato declarada inválida o ineficaz (extremo de la pretensión principal analizada en este apartado). Muy por el contrario, sería una pretensión dirigida a que se declare la invalidez de

> las penalidades impuestas la que daría origen a una eventual invalidez y/o ineficacia de la resolución del contrato, pues el que éstas no se cuestionen da a entender a este tribunal unipersonal que éstas se encuentran firmes. Es por ello que este tribunal arbitral unipersonal considera que la controversia referida a que se declare la invalidez o ineficacia de una penalidad (situación que no se solicitó como pretensión) no pueden tener un carácter secundario como para que esto no sea objeto de un petitorio expreso de solicitud de declaración de invalidez de la penalidad, ya que éste tema tiene sus propios cálculos, supuestos, procesos y, en general, sus propias fórmulas para que sean objeto de una evaluación particular que recién conllevaría a analizar la validez y/o eficacia de la resolución contractual.
>
> 90. Así, se deja en claro que este tribunal arbitral unipersonal se ve imposibilitado de emitir un pronunciamiento respecto a la declaración de invalidez o ineficacia de las penalidades impuestas al contratista, puesto que si lo haría y entraría a analizar este tema se estaría contraviniendo el principio de congruencia y cayendo en un pronunciamiento *extrapetita*, vulnerando además el principio del debido proceso arbitral.
>
> 91. Asimismo, se debe dejar en claro que el árbitro único no está señalando que las penalidades impuestas sean correctas, o no, sino que no puede emitir un pronunciamiento sobre la invalidez o ineficacia de éstas, debido a que no ha sido un pedido expreso formulado por el contratista a través de alguna pretensión.

26. En ese sentido, si el árbitro único analiza la imposición de penalidades se pronunciaría y entraría a ver una cuestión (de carácter principal) que no ha sido solicitada en el petitorio de la demanda, cayendo así en un pronunciamiento *extrapetita*. Del mismo modo, se estableció que el tribunal no ha señalado que las penalidades estén bien o mal aplicadas, sino, únicamente que no puede pronunciarse sobre las mismas, pues eso no ha sido objeto de pretensión alguna.

27. Del mismo modo, resulta ser errado lo señalado en el literal c del numeral 2.6. del escrito de pedidos frente al laudo del contratista, en donde señala que el árbitro único ha indicado que el contratista consintió las penalidades, lo cual es falso, toda vez que el árbitro único no ha señalado en ningún extremo del laudo arbitral el consentimiento de las penalidades, sino, tal y como se ha señalado y traído a la vista, únicamente se ha indicado que dicha controversia (análisis de penalidades) no puede ser objeto de pronunciamiento.

28. Por otro lado, respecto al pedido de exclusión, se reitera que el árbitro único ha resuelto sobre las bases de las pretensiones formuladas por las partes, es decir, no ha resuelto alguna controversia no sometida a su conocimiento, ni mucho menos ha dejado de resolver lo solicitado, sino ha resuelto indicando la improcedencia e infundabilidad de cada pretensión conforme fueron planteadas, tal como puede verse:

> Por las consideraciones que preceden, el árbitro único lauda en derecho disponiendo:
>
> **PRIMERO:** Declarar **IMPROCEDENTE** la primera pretensión principal de la demanda; en consecuencia, no corresponde que se declare nula y/o ineficaz la Carta Notarial N°016-2023-UNACH/P de fecha 27 de noviembre del 2023, y la Resolución Presidencial N° 217-2023-UNACH que contiene el acto jurídico de Resolución del Contrato N° 017-2022-UNACH/UA por la causal de acumulación del monto máximo de otras penalidades.
>
> **SEGUNDO:** Declarar **INFUNDADA** la primera pretensión alternativa a la pretensión principal; en consecuencia, no corresponde que se ordene a la entidad la continuación de la ejecución del contrato N°017-2022- UNACH/UA suscrito por las partes.
>
> **TERCERO:** Declarar **IMPROCEDENTE** la segunda pretensión alternativa a la pretensión principal de la demanda; en consecuencia, no corresponde que se ordene al CONSORCIO resolver el Contrato N° 017-2022-UNACH/UA por la causal de hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato.
>
> **CUARTO: DISPONER** que, con relación a los gastos administrativos del Centro de Arbitraje y a los honorarios del árbitro único, éstos deberán ser asumidos íntegramente por la parte demandante. En ese orden de ideas, el árbitro único determina que la parte demandante debe de asumir el íntegro de estos pagos que ascienden a la suma de S/ 3,840.62 (tres mil ochocientos cuarenta con 62/100 soles) y que ya fueron pagados por dicha parte. Asimismo, el árbitro único determina que cada una de las partes asuma los gastos de su defensa legal y otros que hubiere irrogado el desarrollo del presente proceso arbitral.

29. Teniendo en cuenta todo lo señalado, queda claro que el tribunal arbitral unipersonal no ha resuelto de más ni de menos de lo que han solicitado y expuesto como argumento las partes de este proceso, por ello no se ha incurrido en ningún supuesto de pronunciamiento *extrapetita* o *infrapetita*, de tal manera que los pedidos de exclusión e integración deben ser desestimados.

Disposiciones complementarias

30. Atendiendo a lo prescrito en el numeral 2 del artículo 58 de la Ley de Arbitraje, resulta pertinente precisar a las partes que la presente resolución forma parte del Laudo Arbitral. Asimismo, de conformidad con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 60 del mismo cuerpo legal, resulta también necesario precisar que, con la expedición de la presente resolución, este tribunal arbitral unipersonal cesa en sus funciones.

Por las consideraciones expuestas, el tribunal arbitral unipersonal **RESUELVE:**

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de integración contra el laudo arbitral interpuesta por el contratista.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de exclusión contra el laudo arbitral interpuesta por el contratista.

TERCERO: COMUNICAR a las partes que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 1 del artículo 60 de la Ley de Arbitraje, con la emisión de la presente resolución el tribunal arbitral unipersonal cesa en sus funciones

CUARTO: Notifíquese, archívese y consérvese su carácter confidencial.

Centro de Conciliación Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD

JHOEL WILLIAMS CHIPANA CATALÁN
ÁRBITRO ÚNICO